

TÉRMINOS DE REFERENCIA.
SERVICIO DE IMPRESIÓN GRÁFICA DE SEÑALÉTICAS PARA MUSEO INTERACTIVO LAS CONDES

1. **Antecedentes y Justificación.**

El Museo Interactivo de Las Condes (MUI) se encuentra desarrollando un proceso de actualización de sus espacios expositivos y de atención al público, con el propósito de fortalecer la identidad visual del recinto y mejorar la experiencia de los visitantes.

En este contexto, resulta necesario renovar la señalética exterior mediante la actualización de letreros existentes, incorporar nuevos elementos gráficos institucionales y ejecutar terminaciones interiores que contribuyan a la propuesta museográfica de las salas de exhibición.

La presente contratación considera la confección e instalación de elementos de señalética y terminaciones, incluyendo la actualización de dos letreros metálicos existentes, la fabricación de troqueles metálicos con imagen institucional, la confección de acrílicos impresos para letreros luminosos y la instalación de lámina vinílica efecto espejo en sectores definidos de las salas de exposición. Todos los trabajos deberán ejecutarse conforme a los diseños proporcionados por la Corporación Cultural de Las Condes, asegurando una correcta fabricación, terminación e instalación de cada uno de los elementos requeridos.

2. **Objetivo.**

La Corporación Cultural de Las Condes, en adelante "La Corporación", viene a contratar la actualización de la señalética exterior del Museo Interactivo Las Condes y la instalación de terminaciones interiores de sala. Esta contratación se basa en el marco del proceso de transformación hacia un museo inmersivo de clase mundial. Se requiere el reemplazo de diseño en 2 letreros metálicos exteriores existentes, la recuperación de la pieza gráfica de 2 letreros exteriores retroiluminados (sin intervenir electricidad, luminaria ni sistema de retroiluminación existente), y la instalación de lámina vinílica espejo en Sala 1 y Sala 4, todo según diseños entregados por la Corporación.

3. **Especificación del bien requerido.**

Se requiere el servicio de impresión gráfica de señaléticas, las cuales deberán cumplir con al menos las siguientes características, previa coordinación con la contraparte técnica:

Servicio	Descripción
Actualización letreros metálicos	Retiro/cubrimiento de diseño antiguo y aplicación de nuevo diseño sobre 2 letreros metálicos existentes.
	Especificaciones técnicas ● Base: 2 letreros metálicos existentes, 3,00 x 0,90 m c/u ● Fondo: pintado en negro ● Gráfica: vinilo para exterior, resistencia UV, durabilidad mínima garantizada de 1 año ● Diseño: entregado por la Corporación
Recuperación gráfica letrero exterior retroiluminado MUI	Retiro de la pieza de acrílico existente en mal estado (parte gráfica del letrero retroiluminado) y reemplazo por pieza nueva de acrílico blanco cubierta en vinilo para exterior. El alcance de este ítem corresponde exclusivamente al reemplazo de la pieza gráfica; no incluye trabajos eléctricos, de luminaria ni del sistema de retroiluminación existente, los cuales se mantienen sin intervención.
	Especificaciones técnicas ● Alcance: reemplazo de la pieza gráfica únicamente (acrílico + vinilo). No incluye electricidad, luminaria ni sistema de retroiluminación ● Material: acrílico blanco, 2,00 x 0,80 m (reemplazo de pieza existente en mal estado) ● Recubrimiento: vinilo para exterior, resistencia UV, durabilidad mínima garantizada de 1 año

	● Diseño: entregado por la Corporación ● Cantidad: 2 unidad
Lámina vinílica espejo	Compra e instalación de lámina vinílica tipo espejo, en franja horizontal a media altura, en Sala 1 y Sala 4. Especificaciones técnicas ● Tipo: Vinilo adhesivo efecto espejo, acabado plata estándar ● Ancho de rollo: 1,22 m ● Metraje: 23 m lineales (15 m Sala 1 + 8 m Sala 4) ● Sustrato: plancha de PVC espumado (tipo Forex/Sintra) intermedia entre muro y vinilo ● Instalación: franja horizontal a media altura en muro

Nota: Se adjuntan imágenes de referencia al final de Términos de Referencia

El proveedor seleccionado otorgará garantías ante desperfectos de las gráficas instaladas, u atribuibles al servicio de instalación (mano de obra), según las siguientes condiciones:

- 06 meses desde la entrega conforme del servicio.

Los servicios deben cumplir con una calidad igual o superior a la indicada en el ítem “Especificación del bien requerido”; cualquier oferta que presente productos de menor calidad, que no se ajuste a la descripción técnica mínima, que no dé cumplimiento a la totalidad de las características mínimas o que no incluya el 100% de los productos solicitados, será declarada INADMISIBLE. Asimismo, para ser considerada válida, la cotización debe presentarse en formato Word, PDF o similar

Por lo que se solicita ser detallado y explícito respecto del cumplimiento o no de las características requeridas previamente.

Se solicita a los oferentes que dentro de su **cotización formal** den su identificación de forma clara y vigente del proveedor: razón social, rut, dirección, nombre del vendedor o de quien presente la cotización con su respectivo (s) teléfonos vigentes y correos vigentes.

A objeto de garantizar la calidad de los productos requeridos, los oferentes deberán **OBLIGATORIAMENTE** acompañar sus propuestas de: Un Anexo Técnico-Económico o cotización, el cual proporcione una descripción técnica detallada, marca, modelo y una fotografía (preferentemente con logos), de lo que oferta. Las ofertas que no cumplan con los criterios enunciados y/o el estándar técnico igual o superior al descrito en cada una de las líneas, **serán declaradas inadmisibles**.

2.1. Del servicio de Impresión.

El proveedor seleccionado deberá considerar la ejecución integral del servicio de impresión, el cual incluirá, a lo menos, las siguientes prestaciones:

- **Recepción de archivos:** La imprenta deberá recepcionar los archivos entregados por la Corporación en formato en apto para impresión.
- **Impresión y terminaciones:** El proveedor deberá ejecutar la impresión total de las unidades solicitadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas, así como también realizar las terminaciones conforme a los requerimientos definidos en los presentes términos de referencia. La impresión gráfica debe ser de alta calidad en resistencia, color, terminaciones, estructuras de uso exterior e interior según corresponda confeccionar.
- **Embalaje y despacho:** El servicio deberá incluir el embalaje adecuado que garantice la correcta protección del material durante su traslado.
Transporte y entrega: El proveedor deberá considerar el transporte y entrega de la totalidad de los ejemplares en las dependencias de la Corporación, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y los estándares de calidad requeridos.

2.2. Del servicio de Instalación

- Limpieza y orden: Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada, asegurándose de retirar todo tipo de basura, escombros o sobrantes de la actividad realizada al finalizar cada jornada o tarea.
- El contratista deberá emitir un informe de los trabajos realizados junto con fotografías de los trabajos ejecutados.

- El área de comunicaciones del Centro Cultural, junto con el profesional que designe el contratista, realizará recepción definitiva de los trabajos a realizar.
- Se deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas.
- Las terminaciones son acordes a lo especificado, imágenes de muestra y aclaraciones de la visita técnica a la instalación.

2.3. Detalles del servicio

El proveedor será responsable de la adecuada ejecución de los trabajos, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas establecidas, en lo relativo a la materialidad a emplear y en lo que se refiere a formato de impresión, colores, números de piezas solicitadas, tiempos de entrega e instalación (de aplicar).

Los diseños serán proporcionados con la debida antelación por contraparte técnica de la Corporación a través de correo electrónico y/u otro medio.

Una vez confeccionados los productos requeridos, el proveedor será el responsable de la impresión, producción y traslado/entrega e instalación.

Los plazos ofertados aplican tanto para la impresión como los retiros de los productos, los que se cuentan desde la recepción de la solicitud efectuada por la contraparte técnica y de la Contraparte Técnica a través de correo electrónico. Asimismo, el proveedor deberá tener presente que dichos plazos aplican para la solicitud completa, independiente del número de impresiones que se soliciten.

El oferente deberá cumplir a cabalidad con lo requerido en el numeral 2 de los términos de referencia. Para esto deberá tener en consideración:

Los productos entregados por el proveedor deberán cumplir estrictamente con los estándares de calidad definidos por la Corporación, considerando, a lo menos, los siguientes aspectos:

- **Uniformidad de color:** La impresión deberá presentar una reproducción fiel y uniforme de los colores, en concordancia con el visto bueno (V°B°) otorgado a la prueba de color (maqueta) previamente aprobada.
- **Registro de impresión:** El material impreso deberá presentar un correcto registro, sin descalces entre tintas, asegurando nitidez y precisión en textos e imágenes.
- **Ausencia de defectos:** Los ejemplares no deberán presentar manchas, cortes defectuosos, errores de plegado, descalces, ni fallas en la encuadernación u otros defectos de producción.
- **Terminaciones:** Las terminaciones deberán corresponder a un estándar de nivel corporativo, garantizando una presentación final prolija, consistente y acorde a la imagen institucional de la Corporación.

El incumplimiento de cualquiera de estos criterios podrá ser causal de rechazo total o parcial de los productos, debiendo el proveedor proceder a su reposición sin costo adicional para la Corporación.

2.4. Responsabilidades del Proveedor

El proveedor adjudicado deberá cumplir con las siguientes responsabilidades:

- **Cumplimiento técnico:** Dar estricto cumplimiento a todas las especificaciones técnicas establecidas en las presentes términos de referencia, así como a las condiciones ofertadas y aprobadas durante el proceso de contratación.
- **Puntualidad:** Garantizar el cumplimiento de los plazos comprometidos para la ejecución del servicio, incluyendo las etapas de pre prensa, impresión, terminaciones y entrega final.
- **Coordinación:** Mantener una adecuada y oportuna coordinación con la contraparte técnica designada por la Corporación, especialmente para la validación de pruebas, avances del servicio y programación de la entrega.

2.5. Seguridad relativa al servicio

Es obligación del proveedor adjudicado proporcionar todo el equipo y elementos de protección personal al personal que realice el servicio de instalación, como también todos aquellos equipos, accesorios e implementos de protección personal adicionales y especiales, adecuados a las condiciones de riesgo específico, que pudiere presentarse en el desarrollo del servicio. El proveedor proporcionará y obligará el uso en **TODO MOMENTO** al interior de las instalaciones de la Corporación, de los equipos de protección personal a todos sus trabajadores desde el primer día de trabajo. El no cumplimiento de esta disposición será causal para ordenar el retiro del edificio a aquellos trabajadores que no cuenten y/o no usen sus equipos de seguridad completos.

Todos los equipos y elementos de protección personal contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se utilicen en el desarrollo de las obras o servicios, sean ellos de procedencia nacional o extranjera, deberán estar certificados por instituciones, laboratorios o establecimientos chilenos autorizados para este efecto. La empresa Contratista deberá proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección personal necesario para proteger la salud de sus trabajadores y cumplir con los requerimientos de esta contratación.

De existir algún tipo de obra, servicio o faena en la cual se requiera el uso de algún otro implemento, se considera obligación de la Empresa Contratista el proporcionarlo a su personal e informarlo a la Corporación. En lugares donde haya presencia de gases o emanaciones tóxicas, irritantes o polvo en suspensión, la Empresa Contratista obligará al uso por parte de su

personal de mascarillas con filtros adecuados, dieléctricos. El personal de la Empresa Contratista deberá usar arnés de cuerpo entero de cuatro argollas (dos laterales, una en el pecho y otra en la espalda), cuando trabaje sobre un metro ochenta centímetros (1,80 m.) sobre nivel de suelo o cuando se trabaje a menos de la altura indicada con riesgo de una caída. En caso que, en la ejecución de las obras, faenas o servicios se deba manipular cargas, la Empresa Contratista se obliga a proporcionar a su personal los medios mecánicos para su movimiento y evitar la manipulación manual de la misma. Si se hace imprescindible realizar la manipulación de carga manual, el personal de la Empresa Contratista deberá tomar las medidas del caso, entregar las condiciones adecuada de higiene y seguridad y los implementos necesarios que permitan prevenir o minimizar las consecuencias de un accidente o enfermedad profesional. En todo caso, en aquellas labores en la cual la manipulación manual de cargas se hace inevitable y las ayudas mecánicas no puedan usarse, los trabajadores del contratista habilitados para realizar estas labores no podrán operar cargas superiores a 25 kilos, según lo especificado en la ley 20.949.-

2.6. Precauciones y Resguardos

Se exige especial cuidado con las precauciones que se detallan, por lo cual, se solicita leerlas detalladamente para precaver cualquier inconveniente en el desarrollo de los trabajos.

- a) Se solicita especial cuidado en tomar todas las medidas de seguridad necesarias, principalmente durante los trabajos en altura.
- b) Se requiere no alterar las áreas vecinas o cercanas al recinto en el cual se trabaje, como también de aquellos sectores por los que se traslade el material.
- c) El uso de otras instalaciones debe ser autorizado por el profesional encargado o de la Administración del recinto, quién dispondrá de la instalación a utilizar, cuidando de no dañar sus revestimientos interiores y de mantenerlo aseado durante toda la jornada.
- d) Se deberá reponer cualquier deterioro que se produzca como consecuencia de la de los servicios prestados y del traslado de material, como pinturas rayadas, vidrios rotos, pavimentos marcados, etc.
- e) Se deberán efectuar los servicios que signifiquen ruidos, corte de suministros o alteraciones al funcionamiento del edificio en horarios y/o días que no alteren su actividad normal.
- f) El contratista o adjudicado deberá tener en cuenta las restricciones de acceso de camiones al sector.
- g) En general toda la información que pueda afectar los trabajos y que influya en su oferta.
- h) La Corporación se reserva el derecho de objetar a los operarios que no cumplan con la norma establecida.

2.7. Seguros

Sera obligación del contratista, la aplicación de todas las normas y medidas de seguridad para la protección de sus trabajadores, así como de terceros, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo los accidentes que se deriven por una falta o ineficiencia en la aplicación de dichas medidas.

Será responsabilidad del proponente la contratación de seguros contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (NCH para todos los profesionales, técnicos y obreros que se desempeñan en la ejecución de los trabajos.

También, deberá contratar seguros contra eventuales daños a terceras personas o instalaciones existentes debido a acciones o procesos durante la ejecución del servicio y por el tiempo en que este transcurra.

2.8. Maquinarias y Equipos

El transporte de materiales, equipos y personal desde las fuentes de aprovisionamiento, bodegas y oficinas del Proponente hacia las dependencias de la Corporación y viceversa será de cargo del proponente. Todo el personal que labore en la obra deberá contar en forma obligatoria y usar en todo momento la gama completa de elementos de protección que distan los NCH 436, 441, 461, 502 Todas las herramientas deberán cumplir las normas exigidas correspondientes.

4. Plazo de entrega.

Se requiere la entrega del producto en un plazo máximo de **5 días hábiles**, a contar de la fecha de aceptación de la orden de compra. **En caso de sobrepasar dicho plazo, la cotización no será admisible.**

5. Lugar de entrega de los productos.

Los servicios se deberán realizar en Isidora Goyenechea 3400 Las Condes, Región Metropolitana. Para coordinar el comienzo de los servicios, tomar contacto al +56 22 8969830, o al correo compras@culturalascondes.cl

6. SOLICITUD Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Los productos serán requeridos por la contraparte técnica del contrato por medio de correo electrónico, según las especificaciones indicadas en el N° 2 de los presentes términos de referencia. Una vez recibido el correo por el proveedor, tendrá un plazo máximo de 48 horas para enviar las pruebas en soporte de impresión similar al solicitado a la contraparte técnica del contrato, quien revisará el contenido y diseño, quien procederá a dar visto bueno o realizar los comentarios necesarios para ajustar la impresión a lo requerido. Desde el visto bueno de la prueba de impresión, se comenzará a contabilizar el plazo de entrega de los productos, esto es en un **máximo de 5 días hábiles. En caso de no contar con visto bueno de maqueta o prueba de color y /o sobrepasar dicho plazo de entrega, la cotización no será admisible o en su defecto rechazada**, facultando a la Corporación a seleccionar a la oferta siguiente.

En caso de que los productos entregados presenten algún daño o desperfecto o sea menor a la cantidad requerida, la contraparte técnica rechazará su recepción, notificando vía correo electrónico al contratista, quien tendrá un plazo máximo de 1 día hábil para la entrega contados desde el día de su notificación.

El plazo de entrega de los productos deberá ser en un plazo máximo de 3 días hábiles contados desde el visto bueno por parte de la contraparte técnica de la maqueta presentada por el oferente.

7. REPOSICIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS

El proveedor deberá considerar la alternativa de reposición de productos, para todos aquellos elementos que no cumplan con las características señaladas previamente en el numeral 2 de los términos de referencia.

No serán recepcionados conforme aquellos artículos que presenten alguna de las siguientes deficiencias o características:

- a. No cumpla con las especificaciones técnicas requeridas precedentemente.
- b. Dañado o defectuoso.

En caso de que los productos entregados presenten algún daño o desperfecto o no cumplan con las especificaciones técnicas, La contraparte técnica rechazará la recepción de dichos productos, notificando vía correo electrónico a la empresa adjudicada, la cual tendrá un plazo máximo de 2 días hábiles para su restitución, desde la notificación.

Durante este plazo no se aplicará multa. En caso de no cumplir con la reposición de productos, el adjudicatario estará sujeto a las multas previstas en los presentes términos de referencia.

8. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

Toda comunicación se verificará o realizará por medio de correo electrónico donde quede constancia escrita, de manera de contar con un canal único de información para agilizar la relación y la coordinación de la contraparte técnica y el proveedor.

El proveedor debe considerar un horario de atención amplio y flexible para atender las necesidades de la Corporación, incluyendo disponibilidad fuera del horario laboral en casos urgentes.

La contraparte técnica podrá solicitar reuniones periódicas para revisar el estado de los proyectos, planificar los próximos y resolver cualquier cuestión pendiente. La contraparte técnica podrá solicitar cambios de última hora en los requerimientos.

Para todo lo anterior, el contratista deberá informar a la contraparte técnica al inicio del contrato el correo electrónico que utilizará para efectuar las comunicaciones.

9. PLAZO DE VIGENCIA Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

El plazo de vigencia de la adquisición comenzará a regir desde la aceptación de la orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl y hasta la fecha del cumplimiento de todas las obligaciones del adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, los servicios deberán encontrarse totalmente ejecutados dentro del plazo indicado por el oferente adjudicado en su propuesta técnica, de acuerdo a lo requerido en los presentes términos de referencia.

10. Selección de Oferta.

a. De la evaluación.

El/la directora/a de Comunicaciones de la Corporación, será el encargado de efectuar la revisión de las ofertas y de los antecedentes recibidos, de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes Términos de Referencia.

La persona designada para la evaluación deberá firmar y adjuntar la "Declaración de ausencia de conflictos de intereses y de confidencialidad", previo a la evaluación de ofertas. Dicho documento será ingresado a la plataforma de www.mercadopublico.cl, junto con acta de selección de oferta y disponibilidad presupuestaria.

En caso de que el evaluador mencionado en el párrafo anterior se encontrare impedido de evaluar, por cualquier causa; será reemplazado por el Encargado de Compras y Gestión Estratégica de la Corporación.

b. De los Criterios de Evaluación.

Se evaluarán las cotizaciones recibidas, sobre la base del cumplimiento de las características, condiciones y especificaciones requeridas, según lo establecido en los presentes Términos de referencia y antecedentes presentados por cada oferente.

En primera instancia se revisará el **cumplimiento de las características mínimas**, el plazo de entrega y el presupuesto disponible, requeridos en la presente solicitud de cotización. En caso de no cumplir con lo requerido, la cotización será desestimada.

El oferente deberá acompañar un listado de al menos 5 experiencias realizadas de características similares. Para esto deberá rellenar el anexo "Experiencia del Oferente", y a su vez, deberá acompañar las facturas, certificados firmados por el mandante, orden de compra, contratos y fotos que acrediten haber prestado dicho servicio.

Aquellas cotizaciones que den cumplimiento a la totalidad de los requisitos señalados precedentemente serán evaluadas de acuerdo con el siguiente criterio:

a. Menor precio.

En caso de que dos o más cotizaciones igualen en la evaluación del criterio señalado precedentemente, se realizará el desempate, de acuerdo con los siguientes criterios, en orden de prelación:

- b. Menor plazo de entrega.
- c. Mayor experiencia
- d. Mayor vigencia de la cotización.
- e. Sorteo.

11. Marco Normativo

La contratación se regirá por:

- Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- Decreto Supremo N° 661/2024, que aprueba su reglamento.
- Ley N° 21.634 sobre modernización de la Ley de Compras y economía circular.
- Otras normas complementarias aplicables.

El procedimiento de contratación será Compra Ágil (menor a 100 UTM), con publicación en el sistema de información www.mercadopublico.cl.

12. Requisitos del Oferente

- Estar inscrito y vigente en el Registro de Proveedores de ChileCompra.
- Presentar declaración jurada simple de no estar afecto a inhabilidades legales (art. 4 Ley 19.886).
- **PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICA Y/O COTIZACIÓN FORMAL** la cual proporcione una descripción técnica detallada de lo que oferta, fichas técnicas, etc.

13. Otras disposiciones respecto a la compra.

Al tratarse de una contratación inferior a 100 UTM, según dispone el artículo 117 del reglamento de la Ley de Compras; la contratación se perfeccionará mediante el envío de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, el cual tendrá un plazo de dos días hábiles para aceptarla, computados desde su emisión en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública.

La empresa tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra, contadas desde su notificación a través del portal www.mercadopublico.cl. Si no acepta la orden de compra dentro del plazo establecido, la Corporación podrá solicitar el rechazo de la orden de compra, la que se entenderá definitivamente rechazada transcurridas 24 horas desde la solicitud de rechazo.

14. Contraparte Técnica.

La Contraparte Técnica de esta contratación será la Directora de Comunicaciones, de la Corporación, o la(s) persona(s) designada(s) por la Corporación en su reemplazo.

El correo electrónico y otros medios de contacto de la contraparte técnica serán oportunamente informados por la Corporación al proveedor, una vez suscrito emitida la orden de compra.

La Contratación será supervisado por la contraparte técnica, la que controlará y evaluará los servicios contratados, debiendo, asimismo, verificar el cumplimiento de las instrucciones que se hayan impartido al efecto.

Las funciones de la contraparte técnica serán, entre otras:

- Requerir y tramitar, en su caso, la aplicación de sanciones.
- Validar los correspondientes informes y facturas o boletas.
- Control y gestión del servicio requerido.
- Coordinar y realizar las reuniones técnicas con el proveedor adjudicado.
- Proporcionar la información necesaria, para la ejecución del servicio, según se requiera, y la naturaleza de la información así lo permita.
- Realizar las coordinaciones internas con cada una de las Direcciones, unidades, y departamentos, en lo que dice relación con la ejecución del servicio.

15. Costo y forma de pago.

a. **Del Precio**

El presupuesto máximo disponible para esta adquisición es de **\$750.000.-** (setecientos cincuenta mil pesos) impuestos incluidos si los hubiere, en caso de **sobrepasar este monto, la cotización no será admisible.**

Este monto considera todos los costos, gastos y desembolsos, etc.

Se deja constancia que la oferta económica adjudicada no estará sujeta a condiciones de reajustes bajo ningún fundamento.

Salvo los impuestos que procedan, no procederá el pago de ningún tipo de cobro adicional al que no sea exclusivamente el pago de los servicios consumidos y las bonificaciones que puedan proceder en virtud de lo indicado en este punto. Por lo tanto, para mayor claridad, todos los costos asociados a la prestación de los servicios encomendados y/o cualquier otro gasto que deba incurrir el proveedor para dar cabal cumplimiento a las responsabilidades y obligaciones contraídas por éste al momento de participar de esta contratación, resultar adjudicado y finalmente contratado por parte de la Corporación, deberán ser asumidos exclusivamente por el adjudicatario y no podrán ser traspasados a la Corporación bajo ningún tipo de mecanismo.

b. **Recepción Conforme**

El producto requerido se pagará en **una cuota**, previa recepción conforme por parte de la contraparte técnica, lo cual deberá constar en un acta de recepción.

Si no hubiese conformidad con los servicios adquiridos, deberán registrarse los hechos en que se funda la disconformidad y acompañar documentos o antecedentes de respaldo de aquello. En este caso no se procederá al pago, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas que correspondan.

c. **Facturación y pago**

El proveedor sólo podrá facturar los servicios efectivamente entregados y recibidos conforme por la Corporación, una vez que la contraparte técnica de ésta autorice la facturación en virtud de la recepción conforme. La Corporación rechazará todas las facturas que hayan sido emitidas sin contar con la recepción conforme y su autorización expresa de facturar.

En caso de no haber conformidad con la prestación del servicio, de no acompañar los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales (de aplicar) y/o si la factura o boleta presenta errores, la Corporación se encontrará facultada para proceder a la devolución de ésta, dentro de los ocho (8) días corridos siguientes a la recepción, de acuerdo con el artículo 3 de la ley N°19.983.

La factura deberá ser emitida en pesos chilenos a nombre de la Corporación y enviada a la casilla de correo electrónico contabilidad@culturalascondes.cl, identificando en dicho documento tributario el ID de la orden de compra respectiva.

Cabe señalar que, cuando el resultado del monto a facturar resulte un número con decimales, éste será aproximado al entero más cercano, a fin de no considerar cifras decimales.

La boleta o factura deberá ser emitida a nombre de la Corporación Cultural de Las Condes, RUT 71.004.200-4, y deberá ser entregada en la Avenida Apoquindo 6570, Las Condes, Región Metropolitana, en horario de lunes a jueves entre las 09:00 y las 17:00 horas y los días viernes entre las 09:00 y las 13:00 horas.

En caso de que el proveedor posea facturas electrónicas, deberán ser enviadas a las casillas contabilidad@culturalascondes.cl con copia a compras@culturalascondes.cl.

Es obligatorio indicar en las referencias de la factura la **Orden de Compra y Estado de Pago** u otro documento de referencia que considere relevante, el no tener dichas referencias la factura será rechazada y/o reclamada.

En caso de que la factura presente errores, la Corporación se encontrará facultada para proceder a la devolución de esta, dentro de los ocho (8) días corridos siguientes a la de la recepción, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley N° 19.983.

No se recepcionarán facturas, mientras no se cuente con recepción conforme de los fines o servicios contratados por parte de la contraparte técnica.

La boleta o factura deberá ser pagada dentro de los (30) treinta días corridos siguientes a la recepción de esta por parte de la Corporación.

Quien entregará información acerca de los procedimientos de pago será el (la) Encargado(a) de Tesorería de la Corporación Cultural de Las Condes, cuyo correo electrónico es contabilidad@culturalascondes.cl, o quien sea designado(a) por la Corporación en su reemplazo.

16. **Multas**

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas:

- a) Atraso en la entrega del servicio: La Corporación está facultada para el cobro una multa por cada día hábil de atraso en la entrega del servicio. La multa será el equivalente al 15% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día hábil de atraso, con un tope de 10 días hábiles.
- b) Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: La Corporación está facultada para el cobro de una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos adquiridos determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 3 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos.
- c) Atraso en la entrega de la corrección de terminaciones luego de solicitada: La Corporación está facultada para el cobro de una multa por cada día hábil de atraso en la nueva entrega de la corrección de terminaciones, una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos. La multa será el equivalente al 2% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día hábil de atraso, con un tope de 10 días hábiles.

Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (IVA incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, la Corporación podrá poner término anticipado a la contratación.

No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Corporación, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.

17. Término Anticipado

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 19.886 y en el artículo 77 de su reglamento, la Corporación podrá poner término anticipado unilateral a la contratación, en las siguientes situaciones:

- a) Atraso en la entrega de los productos por un plazo superior a los 10 días hábiles.
- b) Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: En caso de que el proveedor no corrija las falencias y/o no realice la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo superior a 3 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos.
- c) Atraso en la entrega de los productos luego de solicitada su corrección por un plazo superior a los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos.

18. Procedimiento de Multa y Término Anticipado

Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato la Corporación notificará de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva. A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante la contraparte técnica del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada de la Corporación.

Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la Corporación tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La Corporación tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la Corporación de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

FICHA ÚNICA REGISTRO PROVEEDOR

ID DE COMPRA ÁGIL			
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR			
RUT			
NOMBRE DE CONTACTO			
TELÉFONO			
EMAIL			
DIRECCIÓN			
FORMA DE PAGO			
EN CUENTA CORRIENTE N°	A NOMBRE DE	BANCO	
EN CUENTA DE AHORRO N°	A NOMBRE DE	BANCO	

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

[CIUDAD y FECHA].

OFERTA ECONÓMICA

IDENTIFICACIÓN PROPONENTE

Razón Social o Nombre	
Nombre de Fantasía	
Rut	
Teléfono (s)	
Correo electrónico	
Nombre y Rut Representante Legal	

Monto Oferta:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Valor Unitario	Valor total (en pesos) IVA incluido, si corresponde
TOTAL, IMPUESTOS INCLUIDOS			\$

Plazo de Entrega

PLAZO DE DESPACHO (días hábiles)	
----------------------------------	--

Experiencia

EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN	CONTACTO	MONTO

Notas:

- (1) El presupuesto máximo disponibles es de\$750.000.- (setecientos cincuenta mil pesos), impuestos incluidos si los hubiere. En caso de superar dicho monto, la oferta NO será admisible.
- (2) El proveedor deberá entregar un catálogo y/o ficha técnica que detalle las características y especificaciones en general (todos aquellos aspectos técnicos relevantes que aseguren el cumplimiento de lo requerido en las especificaciones técnicas), incorporando imágenes referenciales de los productos propuestos.
- (3) En caso de no dar cumplimiento a la totalidad de las características mínimas y no presente una cotización formal y/o propuesta técnica la cotización no será admisible.
- (4) En caso de discrepancia entre el monto contenido en el presente anexo y el monto establecido en el portal que mantiene ChileCompra, prevalecerá el presente anexo.

NOMBRE, FIRMA Y RUT DEL REPRESENTANTE
[CIUDAD y FECHA].

PROPUESTA TÉCNICA

I.- IDENTIFICACIÓN PROPONENTE

Razón Social o Nombre	
Nombre de Fantasia	
Rut	
Teléfono (s)	
Correo electrónico	
Nombre y Rut Representante Legal	

El oferente debe incorporar en su Oferta Técnica una presentación PPT, PDF o similar con imágenes, diagramas, planos, fichas técnicas y cualquier otro elemento ilustrativo que especifique cómo llevará a cabo los requerimientos señalados de los términos de referencia.

Mínimos de la presentación:

- 1. Descripción del Servicio (Obligatorio)
- 2. Carta Gantt (Opcional)
- 3. Fichas Técnicas (Opcional)
- 4. Otros

NOMBRE, FIRMA Y RUT DEL REPRESENTANTE

